



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001508 2026

Tocache, 16 ABR. 2026

VISTO, el Memorando N° 122-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha **10 de febrero de 2026**, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° **00003-2017-0-2209-JM-CI-01**; a favor de **ABDEL DEL CASTILLO PNEDO** con DNI. N° **00063083**, y demás documentos adjuntos, con un total de Cuarenta y ocho (48) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00003-2017-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 06 de fecha 25 de octubre del 2017, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **ABDEL DEL CASTILLO PNEDO**, y la resolución N° 12 de fecha 23 de noviembre del 2018, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí; por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 06 de fecha 25 de octubre del 2017, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de remuneraciones total o integra, solo por el periodo laborado descrito en el





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001508 2026

considerando cuatro. Es decir, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 1 de junio del 2010, fecha de su cese voluntario. en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 4001-2025-GRSM/DRE de fecha 23 de diciembre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Jefatural N° 000335-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 27 de mayo de 2022, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ABDEL DEL CASTILLO PINEDO**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 01 de junio 2010** fecha de su cese voluntario, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8° Inciso b), la suma de **DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 SOLES (S/ 10.938.04)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 11 de noviembre de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 11 de noviembre de 2025, asignada en el **expediente judicial N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con informe Legal N° 0015-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 9 de febrero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución N° 19 de fecha 11 de noviembre del 2025, emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, con resolución N° 17 de fecha 11 de abril del 2025, mediante el cual el Juzgado dispone oficiar al Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a fin de que se proceda a realizar el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, y con Resolución N° 18 de fecha 3 de setiembre del 2025 corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 256-2025-HHP/EML-CSJSM, de fecha 26 de agosto del 2025, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cincuenta y Cinco Mil Setecientos**





Resolución Directoral N° 00001508 2026

Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, de su remuneración total o integra más intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 11 de noviembre del 2025, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache; a favor de: **ABDEL DEL CASTILLO PINEDO**, identificado con DNI N° 00063083, respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el informe Pericial N° 000256-2025- HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de agosto 2025, el monto calculado de los devengados es de **Cincuenta y Cinco Mil Setecientos treinta con 19/00 soles (S/ 55,730.19)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 92/100 soles (S/ 34,365.92)** haciendo un total de **Noventa Mil Noventa y Seis con 11/100 soles (S/ 90,096.11)**. Por el periodo comprendido desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 01 de junio 2010, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de la fecha 11 de noviembre de 2025.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
ABDEL DEL CASTILLO PINEDO	N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01	N° 000256-2025-HHP/EML- CSJSM de fecha 26 de agosto del 2025	S/ 55,730.19	S/ 34,365.92	S/ 90,096.11

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000335-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 27 de mayo del año 2022 *reconocido como crédito devengado a favor de ABDEL DEL CASTILLO PINEDO en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73° pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001508 2026

treinta con 19/00 soles (S/ 55,730.19), e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 92/100 soles (S/ 34,365.92)** haciendo un total de **Noventa Mil Noventa y Seis con 11/100 soles (S/ 90,096.11)**. pasando a formar parte que corresponde la liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, es decir desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 1 de junio 2010, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 325-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 26 de enero de 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 19 de fecha 11 de noviembre de 2025 el Juzgado Mixto-Sede Tocache, resuelve *Declarar Nula Resolución Jefatural N°0335-2022-GRSM/DRE-DO-OO-UE.303 de fecha 27 de mayo del 2022. Requiere* a la UGEL.T cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.



Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 256-2025- HHP/EML- CSJSM, de fecha 26 de agosto 2025** ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001508 2026

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00003-2017-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 11 de noviembre del 2025, emitida ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GITC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

